KAPITOLU 426

ATT DWAR IL-KOMUNIKAZZJONIJIET U TRANSAZZJONIJIET ELETTRONIĊI

ATT sabiex jipprovdi għar-rigward tal-kummerċ elettroniku u sabiex jipprovdi dwar dak li għandu x'jaqsam ma' dan jew li hu anċillari għalih.

10 ta' Mejju, 2002

L-ATT III tal-2001, kif emendat bl-Atti XXVII tal-2002, VII tal-2004 u XIII tal-2005; bl-Avviż Legali 426 tal-2007; u bl-Atti XXX tal-2007, XII tal-2010, XXXV tal-2016 u XXXIII tal-2021 u XVII tal-2023 u I tal-2024.*

TAQSIMA I
PRELIMINARI

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettroniċi.

Tifsir.
Emendat: XXVII. 2002.59; XIII. 2005.73; XXX. 2007.51, 52; XII. 2010.79; XXXV. 2016.2; XVII.2023.43.

2. F'dan l-Att, it-tifsiriet li jinsabu fl-Artikolu 3 tar-Regolament għandhom japplikaw kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra -

"apparat għal ħżin ta' *data*" tfisser kull ħaġa, inkluż disk, li minn *data* u informazzjoni jkunu jistgħu jiġu riprodotti bl-għajnuna jew mingħajr l-għajnuna ta' kull ħaġa jew apparat;

"l-Att" tfisser l-Att dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettroniċi, u tinkludi, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra, ir-regolamenti kollha magħmulin taħtu;

"awtorità tal-infurzar" tfisser kull entità pubblika li kif hemm fil-liġi hija awtorizzata li tieħu azzjoni ta' infurzar, iżda ma tinkludix il-qorti tkun kif tkun deskritta;

"azzjoni ta' infurzar" tfisser kull forma ta' azzjoni ta' infurzar tkun kif tkun deskritta, inkluża l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet li xi awtorità tal-infurzar, inkluż ir-regolatur kompetenti, għandha s-setgħa li tieħu kif hemm fil-liġi;

"ċertifikat" tfisser kull waħda minn dawn li ġejjin:

(*a*) ċertifikat għall-firma elettronika;

(*b*) ċertifikat għas-siġill elettroniku; jew

(*ċ*) ċertifikat tal-awtentikazzjoni ta' siti elettroniċi;

"*data*" tfisser rappreżentazzjoni ta' informazzjoni, konoxxenza, fatti, kunċetti jew struzzjonijiet li jkunu ġew preparati jew li jkunu qed jiġu preparati b'xi mod li jkun, u li jkunu ġew ipproċessati, jkunu qed jiġu proċessati jew ikunu maħsuba li jiġu proċessati f'sistema ta' informazzjoni, f'sistema ta' *computer* jew f'*network* ta' *computer*. Id-*data* tista' tkun f'kull għamla jew miksuba minn kull apparat jew oriġni, inkluża l-memorja ta' *computer, printouts*

*Ara l-Bidu fis-Seħħ A.L. 296 of 2021.

ta' *computer*, medja ta' ħżin, elettroniċi jew xort'oħra u *punched cards*;

"Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku" tfisser id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali ta' servizzi minn soċjetà ta' informazzjoni, b'mod partikolari l-kummerċ elettroniku, fis-suq intern;

"indirizzat" għar-rigward ta' komunikazzjoni elettronika tfisser persuna li tkun intiża mill-provditur ta' servizz li tirċievi l-komunikazzjoni elettronika, iżda ma tinkludix persuna li tagħmilha ta' provditur ta' servizz għar-rigward tal-ipproċessar, riċezzjoni jew ħżin ta' dik il-komunikazzjoni elettronika jew li tipprovdi servizzi oħra dwarha;

"informazzjoni" tinkludi informazzjoni fl-għamla ta' *data*, kitba, xbiehat, ħsejjes jew diskors;

"komunikazzjoni elettronika" tfisser informazzjoni ġenerata, komunikata, proċessata, mibgħuta, riċevuta, reġistrata, maħżuna jew murija b'mezzi elettroniċi;

"komunikazzjoni kummerċjali" tfisser kull forma ta' komunikazzjoni maħsuba biex tippromwovi direttament jew indirettament, l-oġġetti, is-servizzi jew l-immaġini tal-kumpannija, organizzazzjoni jew persuna li jkunu qegħdin isegwu attività kummerċjali, industrijali jew ta' xi sengħa jew li jkunu qegħdin jeżerċitaw professjoni regolata. Dawn li ġejjin ma għandhomx fihom infushom jikkostitwixxu komunikazzjonijiet kummerċjali:

(*a*) informazzjoni li tippermetti aċċess dirett għall-attività tal-kumpannija, organizzazzjoni jew persuna, b'mod partikolari *domain name* ta' indirizz ta' posta elettronika;

(*b*) komunikazzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu ma' oġġetti, servizzi jew l-immaġini tal-kumpannija, organizzazzjoni jew persuna miġbura b'mod indipendenti, partikolarment meta dan ma jsirx bi skop ta' qligħ finanzjarju;

"konsumatur" tfisser persuna naturali li taġixxi għal finijiet li ma jkunux jappartjenu għas-sengħa, negozju jew professjoni tagħha;

"ksur transkonfini" tfisser:

(*a*) att jew ommissjoni kontra dan l-Att u, jew ir-Regolament li jseħħ f'Malta u li jikkaġuna ħsara jew x'aktarx jikkaġuna ħsara lill-interessi kollettivi ta' konsumaturi li jkunu jirrisjedu fi Stat Membru jew fi Stati Membri barra minn Malta; jew

(*b*) att jew ommissjoni kontra dan l-Att u, jew ir-Regolament minn bejjiegħ jew provditur li jkun stabbilit f'Malta u li jikkaġuna ħsara jew x'aktarx jikkaġuna ħsara lill-interessi kollettivi ta' konsumaturi li jkunu jirrisjedu fi Stat Membru jew fi Stati Membri barra minn Malta; jew

(*ċ*) att jew ommissjoni kontra dan l-Att u, jew ir-

Regolament li jseħħ f'Malta u li jikkaġuna ħsara jew x'aktarx jikkaġuna ħsara lill-interessi kollettivi ta' konsumaturi li jkunu jirrisjedu fi Stat Membru jew fi Stati Membri barra minn Malta meta l-provi jew l-assi li jkollhom x'jaqsmu mal-att jew l-ommissjoni jkunu jinsabu f'Malta;

"Kummissjoni Ewropea" jew "Kummissjoni" tfisser il-Kummissjoni Ewropea tal-Unjoni Ewropea;

"kuntratt elettroniku" tfisser kuntratt magħmul għalkollox jew f'parti minnu b'komunikazzjonijiet elettroniċi jew għalkollox jew f'parti minnu f'forma elettronika;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-komunikazzjonijiet;

"post operattiv" għar-rigward ta' gvern, awtorità tal-gvern, korp pubbliku, istituzzjoni karitatevoli, filantropika jew simili, tfisser post fejn jitwettqu operazzjonijiet jew attivitajiet minn dak il-gvern, awtorità, korp jew istituzzjoni;

"preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti magħmula mill-Ministru skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

"professjoni regolata" tfisser kull professjoni li tinkwadra fit-tifsira:

(*a*) tal-Artikolu 1(d) tad-Direttiva tal-Kunsill Ewropew 89/48/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' diplomi ta' edukazzjoni ogħla mogħtijin mat-tmiem ta' edukazzjoni professjonali u taħriġ li tkun damet mill-anqas tliet snin; jew

(*b*) tal-Artikolu 1(f) tad-Direttiva tal-Kunsill Ewropew 92/51/KEE tat-18 ta' Ġunju 1992 dwar it-tieni sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' edukazzjoni professjonali u taħriġ biex jissupplimentaw id-Direttiva 89/84/KEE;

"provditur ta' servizz" tfisser kull persuna stabbilita f'Malta li tipprovdi servizzi ta' soċjetà ta' informazzjoni;

"provditur ta' servizz ta' ċertifikat" tfisser il-provditur tas-servizz fiduċjarju li joħroġ iċ-ċertifikati;

"qasam koordinat" tfisser ir-rekwiżiti applikabbli għal provdituri ta' servizz ta' soċjetà ta' informazzjoni jew għal servizzi ta' soċjetà ta' informazzjoni, kemm jekk dawk ikunu ta' natura ġenerali jew maħsuba speċifikament għalihom, u tkopri rekwiżiti li l-provditur ta' servizz għandu jikkonforma ruħu magħhom fir-rigward:

(*a*) tad-dħul għall-attività ta' servizz minn soċjetà ta' informazzjoni, bħalma huma r-rekwiżiti dwar kwalifiki, awtorizzazzjoni jew notifikazzjoni;

(*b*) tax-xogħol tal-attività ta' servizz ta' soċjetà ta' informazzjoni, bħalma huma r-rekwiżiti dwar l-imġiba ta' provditur ta' servizz, ir-rekwiżiti dwar il-kwalità jew kontenut tas-servizz, inklużi dawk applikabbli

ġħal reklamar u l-kuntratti, jew rekwiżiti dwar ir-responsabbiltà tal-provditur ta' servizz,

iżda ma jkoprix rekwiżiti bħal dawk applikabbli ġħal oġġetti bħala tali, ġħall-kunsinna ta' oġġetti jew ġħal servizzi li mhumiex provduti b'mezzi elettroniċi;

"ir-Regolament" tfisser ir-Regolament Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji ġħal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li tħassar id-Direttiva 1999/93/KE;

"regolatur kompetenti" tfisser kull korp pubbliku bħal dawk li jista' jiġi maħtur mill-Ministru fis-Sitt Skeda biex jaġixxi bħala l-korp regolatorju appuntat biex jiżgura li jkun hemm konformità ma' dan l-Att u, jew mar-Regolament:

Iżda l-Ministru jista' jemenda dik l-Iskeda b'ordni fil-Gazzetta, u meta jagħmel hekk huwa jista' jipprovdi dwar l-eżerċizzju tal-poteri regolatorji tal-korp regolatorju li jkun maħtur biex jaġixxi bħala r-regolatur kompetenti ġħall-iskopijiet ta' dan l-Att:

Iżda wkoll meta jkun qed jagħmel dan, il-Ministru jista' jaħtar korpi pubbliċi differenti biex jamministraw u jinfurzaw dispożizzjonijiet differenti ta' dan l-Att u, jew tar-Regolament. Meta jagħmel dan il-Ministru għandu jistabbilixxi b'mod ċar il-mandat li jingħata lil kull korp pubbliku bħal dak filwaqt li jiżgura wkoll li jkun hemm koordinazzjoni effettiva bejn dawk il-korpi;

"rekwiżiti tat-teknoloġija tal-informazzjoni" tinkludi *software, network* u kull meħtieġ ġħall-ħżin ta' *data*;

"riċevitur tas-servizz" tfisser kull persuna li tuża servizz minn soċjetà ta' informazzjoni ġħall-iskopijiet ta' ksib ta' informazzjoni jew li din tkun aċċessibbli;

"servizz minn soċjetà ta' informazzjoni" tfisser servizz li jiġi pprovdut mill-bogħod, b'mezzi elettroniċi u b'talba individwali ta' riċevitur tas-servizz, sew jekk dak is-servizz ikun provdut b'korrispettiv sew jekk le, u ġħall-finijiet ta' din it-tifsira:

(*a*) "mill-bogħod" tfisser li s-servizz jiġi provdut mingħajr ma l-partijiet ikunu preżenti simultanjament;

(*b*) "b'mezzi elettroniċi" tfisser li s-servizz inizjalment jintbagħat u jiġi riċevut fid-destinazzjoni tiegħu permezz ta' tagħmir elettroniku ġħall-ipproċessar (inkluża kompressjoni diġitali) u ħżin ta' *data*, u jiġi kollu kemm hu trasmess, trasportat u riċevut bil-fil, bir-radju, b'mezzi ottiċi jew b'kull mezz elettromanjetiku;

(*ċ*) "b'talba individwali ta' riċevitur tas-servizz" tfisser li s-servizz ikun provdut permezz tat-trasmissjoni ta' *data* fuq talba individwali;

"sistema ta' informazzjoni" tfisser sistema biex jiġu ġenerati, mibgħutin, riċevuti, reġistrati, maħżuna jew xort'oħra proċessati komunikazzjonijiet elettroniċi;

"Stat Membru" tfisser Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;

"transazzjoni" tinkludi transazzjoni ta' xorta mhux kummerċjali;

"Tribunal" tfisser it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva mwaqqaf bl-artikolu 5 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva; Kap. 490.

TAQSIMA II
APPLIKAZZJONI TA' ĦTIĠIET LEGALI GĦAL KOMUNIKAZZJONIJIET U TRANSAZZJONIJIET ELETTRONIĊI

Validità ta' transazzjonijiet elettroniċi.

3. Għall-finijiet ta' kull liġi f'Malta u bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, transazzjoni ma għandhiex titqies bħala waħda invalida sempliċement għaliex tkun saret għalkollox jew f'parti minnha permezz ta' xi mezz ta' komunikazzjoni elettroniku wieħed jew iktar.

Liġijiet eskluži. *Emendat: VII. 2004.48; XXX. 2007.53; XXXV. 2016.4; XXXIII.2021.16.*

4. (1) Sakemm ma jkunx ġie preskritt xort'oħra, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att m'għandhomx japplikaw għal dawk l-attivitajiet jew oqsma li jinsabu elenkati fil-Ħames Skeda. Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mar-regolatur kompetenti, b'avviż fil-Gazzetta, jemenda l-Ħames Skeda.

(2) Meta l-Ministru jkun tal-fehma li -

(*a*) t-teknoloġija tkun daqstant avvanzata, u l-aċċess għaliha jkun daqstant disponibbli, jew

(*b*) jkunu żviluppaw proċeduri u prattika adegwata fir-reġistrazzjoni pubblika jew f'servizzi oħra, sabiex jeħtieġu tali azzjoni, jew

(*ċ*) l-interess pubbliku hekk jeħtieġ,

huwa jista', wara konsultazzjoni ma' dak il-Ministru li fil-fehma tiegħu jkollu biżżejjed interess jew responsabbilt dwar dik il-ħaġa, b'Ordni pubblikat fil-Gazzetta jestendi l-applikazzjoni ta' dan l-Att jew dispożizzjoni ta' dan l-Att għal jew dwar xi ħaġa speċifikata fis-subartikolu (1), inkluża l-applikazzjoni għal xi settur jew suġġett partikolari, jew għal xi żmien, għall-finijiet ta' prova ta' xi teknoloġija u proċeduri, bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li jista' jqis xierqa.

Rekwiżit jew permess li tingħata informazzjoni bil-miktub. *Emendat: XXVII. 2002.59.*

5. (1) Jekk taħt xi liġi f'Malta persuna tkun meħtieġa jew permessa li tagħti informazzjoni bil-miktub, dak ir-rekwiżit għandu jitqies li jkun ġie sodisfatt jekk il-persuna tagħti l-informazzjoni permezz ta' komunikazzjoni elettronika:

Iżda -

(*a*) fil-waqt li ngħatat l-informazzjoni, kien raġonevoli li jiġi mistenni li l-informazzjoni kienet tkun aċċessibbli fil-pront sabiex din tkun tista' tintuża għal kull riferenza sussegwenti; u

(*b*) jekk l-informazzjoni tkun meħtieġa li tingħata lil persuna, jew lil xi persuna oħra f'isimha, u l-ewwel persuna msemmija tkun teħtieġ li l-informazzjoni tingħata skont xi teknoloġija tal-informazzjoni partikolari, ir-rekwiżit ta' dik il-persuna jkun twettaq; u

(*ċ*) jekk l-informazzjoni tkun meħtieġa biex tingħata lil xi persuna li la hi korp pubbliku jew li la qed taġixxi għannom ta' xi korp pubbliku, dik il-persuna li l-informazzjoni qed tingħata jew li qed jiġi permess li tingħata lilha, trid tagħti l-kunsens tagħha biex l-informazzjoni tingħata jew tiġi prodotta lilha permezz ta' komunikazzjoni elettronika;

(*d*) jekk l-informazzjoni tkun meħtieġa li tingħata lil persuna, jew lil xi persuna oħra f'isimha, u l-ewwel persuna msemmija tkun teħtieġ li xi azzjoni partikolari tittieħed billi jiġi verifikat it-twassil tal-informazzjoni, ir-rekwiżit ta' dik il-persuna jkun twettaq.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu li tagħti informazzjoni jinkludi, iżda mhux limitat għal, dan li ġej:

(*a*) li tagħmel applikazzjoni;

(*b*) li tagħmel jew tivvanta pretenzjoni;

(*ċ*) li tagħti, tibgħat jew tinnotifika notifikazzjoni;

(*d*) li tippreżenta prospett;

(*e*) li tagħmel rikjesta;

(*f*) li tagħmel dikjarazzjoni;

(*g*) li tippreżenta jew toħroġ ċertifikat;

(*h*) li tagħmel oġġezzjoni; u

(*i*) li tagħmel dikjarazzjoni.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu rekwiżit jew permess dwar persuna sabiex tagħti informazzjoni għandu jestendi għal u għandu jkun daqsinsew applikabbli għar-rekwiżit jew għall-informazzjoni li jiġu dikjarati bħala li qed jintbagħtu, jiġu ppreżentati, mogħtijin, notifikati jew xort'oħra trasmessi u jinkludu frażijiet simili jew li jixxiebhu ma' dan.

Firma.

6. (*Mħassar bl-Att XXXV. 2016.5.*).

Rekwiżit jew permess għall-produzzjoni ta' dokument u integrità. *Emendat: XXVII. 2002.59.*

7. (1) Kemm-il darba ma jiġix xort'oħra provdut b'dan l-Att jew taħtu, jekk taħt xi liġi f'Malta, persuna tenħtieġ tipproduċi xi dokument li jkun fil-forma ta' karta, jew xi sustanza oħra jew materjal ieħor, dak ir-rekwiżit jitqies bħala li jkun ġie sodisfatt jekk il-persuna tipproduċi, permezz ta' komunikazzjoni elettronika, forma elettronika ta' dak id-dokument:

Iżda -

(*a*) fil-qjies taċ-ċirkostanzi rilevanti kollha fil-waqt tal-komunikazzjoni, il-metodu ta' kif tiġi ġenerata l-forma elettronika tad-dokument kien jipprovdi mezz fdat kif tiġi żgurata ż-żamma tal-integrità tal-informazzjoni li tkun tinsab fid-dokument;

(*b*) fil-waqt meta intbagħtet il-komunikazzjoni, kien raġonevoli li wieħed jistenna li l-informazzjoni li kienet tinsab fil-forma elettronika tad-dokument kienet se tkun aċċessibbli fil-pront sabiex din tkun tista' tintuża għal kull riferenza sussegwenti;

(*ċ*) jekk id-dokument ikun meħtieġ li jingħata lil xi persuna li la hi korp pubbliku jew li hi qed taġixxi għan-nom ta' xi korp pubbliku, dik il-persuna li d-dokument lilha hu meħtieġ li jiġi prodott, trid tagħti l-kunsens tagħha għal produzzjoni tad-dokument permezz ta' komunikazzjoni elettronika f'forma elettronika tad-dokument;

(*d*) jekk id-dokument ikun meħtieġ li jingħata lil xi persuna, jew lil xi persuna oħra f'ismu, u l-ewwel persuna msemmija tkun teħtieġ li għandha tingħata forma elettronika tad-dokument, skont rekwiżiti tat-teknoloġija tal-informazzjoni partikolari, permezz ta' xi xorta partikolari ta' komunikazzjoni elettronika, ir-rekwiżit ta' dik il-persuna jiġi sodisfatt; u

(*e*) jekk id-dokument ikun meħtieġ li jingħata lil xi persuna, jew lil xi persuna oħra f'ismu, u l-ewwel persuna msemmija tkun teħtieġ li għandha tittieħed xi azzjoni partikolari sabiex jiġi verifikat it-twassil tal-informazzjoni, ir-rekwiżit ta' dik il-persuna jiġi sodisfatt.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, l-integrità ta' informazzjoni li tkun tinsab f'dokument unikament tinżamm jekk l-informazzjoni tibqa' waħda sħiħa u mhux mittiefsa, ħlief għal -

(*a*) iż-żjieda ta' kull *endorsement*; jew

(*b*) kull tibdila li ma tkunx tibdila fl-informazzjoni, li tkun meħtieġa fil-kors normali ta' komunikazzjoni, ħżin jew turija.

(3) Għall-finijiet tas-subartikoli (1) u (2) u tal-artikolu 8, il-produzzjoni permezz ta' komunikazzjoni elettronika ta' forma elettronika ta' dokument jew il-ġenerazzjoni ta' forma elettronika ta' dokument ma toħloqx xi responsabbiltà għall-ksur tad-drittijiet tal-awtur f'xi xogħol jew suġġett topiku ieħor li jkun inkorporat fid-dokument.

Żamma ta' informazzjoni, dokumenti u komunikazzjonijiet.

8. (1) Jekk taħt xi liġi f'Malta, persuna tenħtieġ tirreġistra xi informazzjoni bil-miktub, dak ir-rekwiżit jitqies bħala li jkun ġie sodisfatt jekk il-persuna tirreġistra l-informazzjoni f'forma elettronika:

Iżda dik l-informazzjoni f'forma elettronika tkun aċċessibbli fil-pront sabiex din tkun tista' tintuża għal kull riferenza sussegwenti u tkun konformi ma' dawk ir-regolamenti li jistgħu jkunu preskritti.

(2) Jekk taħt xi liġi f'Malta, persuna tenħtieġ iżżomm, għal perjodu partikolari, dokument li jkun fil-forma ta' karta jew ta' xi sustanza oħra jew materjal ieħor, dak ir-rekwiżit jitqies bħala li jkun ġie sodisfatt jekk il-persuna żżomm forma elettronika tad-dokument matul dak il-perjodu:

Iżda jekk -

(*a*) fil-qjies taċ-ċirkostanzi kollha rilevanti fil-waqt tal-ġenerazzjoni tal-forma elettronika tad-dokument, il-metodu ta' ġenerazzjoni tal-forma elettronika tad-

dokument kien jipprovdi mezz fdat kif tiġi żgurata ż-żamma tal-integrità tal-informazzjoni li tkun tinsab f'dak id-dokument; u

(*b*) fil-waqt tal-ġenerazzjoni tal-forma elettronika tad-dokument, kien raġonevoli li jiġi mistenni li l-informazzjoni li tkun tinsab fil-forma elettronika tad-dokument tkun aċċessibbli fil-pront sabiex din tkun tista' tintuża għal kull riferenza sussegwenti; u

(*ċ*) tkun konformi ma' dawk ir-regolamenti li jistgħu jkunu preskritti.

(3) Għall-finijiet tas-subartikolu (2), l-integrità ta' informazzjoni li tkun tinsab f'dokument biss tinżamm jekk l-informazzjoni tkun baqgħet sħiħa u mhux mittiefsa, ħlief għal -

(*a*) iż-żjieda ta' kull *endorsement*; jew

(*b*) kull tibdila li ma tkunx tibdila fl-informazzjoni, li tkun meħtieġa fil-kors normali ta' komunikazzjoni, ħżin jew turija.

(4) Jekk taħt xi liġi f'Malta, persuna tenħtieġ iżżomm, għal perjodu partikolari, informazzjoni li kienet is-suġġett ta' komunikazzjoni elettronika, dak ir-rekwiżit jitqies bħala li jkun ġie sodisfatt jekk dik il-persuna żżomm, jew iġġiegħel lil xi persuna oħra żżomm, f'forma elettronika, li -

(*a*) fil-waqt tal-bidu taż-żamma tal-informazzjoni, kien raġonevoli li jiġi mistenni li l-informazzjoni kienet se tkun aċċessibbli fil-pront sabiex din tkun tista' tintuża għal kull riferenza sussegwenti; u

(*b*) fil-qjies taċ-ċirkostanzi kollha rilevanti, fil-waqt tal-bidu taż-żamma tal-informazzjoni, l-metodu ta' żamma tal-informazzjoni f'forma elettronika kien jipprovdi mezz fdat kif tiġi żgurata ż-żamma tal-integrità tal-informazzjoni li tkun tinsab f'dik il-komunikazzjoni elettronika; u

(*ċ*) matul dak il-perjodu l-persuna żżomm ukoll, jew iġġiegħel lil xi persuna żżomm, f'forma elettronika, dik l-informazzjoni addizzjonali li tinkiseb daqskemm tkun suffiċjenti biex tkun tista' ssir l-identifikazzjoni ta' dan li ġej:

(i) l-oriġni tal-komunikazzjoni elettronika;

(ii) id-destinazzjoni tal-informazzjoni elettronika;

(iii) il-ħin meta tkun intbagħtet l-komunikazzjoni elettronika;

(iv) il-ħin meta tkun ġiet riċevuta l-komunikazzjoni elettronika; u

(*d*) fil-waqt tal-bidu taż-żamma tal-informazzjoni addizzjonali speċifikata fil-paragrafu (ċ) kien raġonevoli li jiġi mistenni li l-informazzjoni addizzjonali tkun aċċessibbli fil-pront sabiex din tkun tista' tintuża għal kull riferenza sussegwenti; u

(*e*) tkun konformi ma' dawk ir-regolamenti li jistgħu jkunu preskritti.

(5) Għall-finijiet tas-subartikolu (4), l-integrità ta' informazzjoni li tkun is-suġġett ta' komunikazzjoni elettronika biss tinżamm jekk l-informazzjoni tkun baqgħet sħiħa u mhux mittiefsa, ħlief għal -

(*a*) iż-żjieda ta' kull *endorsement*; jew

(*b*) kull tibdila li ma tkunx tibdila fl-informazzjoni, li tidher fil-kors normali ta' komunikazzjoni, ħżin jew turija.

Is-suq intern. *Miżjud: XXXV. 2016.6.*

8A. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), kull ħtieġa li tinkwadra fi ħdan il-qasam koordinat għandha tkun tapplika għall-provdiment tas-servizz ta' soċjetà ta' informazzjoni minn provditur ta' servizz stabbilit f'Malta, irrispettivament jekk dak is-servizz ikunx provdut f'Malta jew f'xi Stat Membru ieħor.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4) awtorità tal-infurzar li jkollha responsabbiltà fir-rigward ta' kull rekwiżit fis-subartikolu (1), għandha tiżgura li l-provdiment ta' servizz ta' informazzjoni minn provditur ta' servizz stabbilit f'Malta jkun jikkonforma ma' dak ir-rekwiżit irrispettivament minn jekk is-servizz ikunx provdut f'Malta jew f'xi Stat Membru ieħor, u għandhom ikunu disponibbli kull setgħa, rimedju jew proċedura għat-teħid ta' azzjoni ta' infurzar sabiex jiġi żgurat li jkun hemm konformità.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (4) u (5), m'għandu jiġi applikat ebda rekwiżit għall-provdiment ta' servizz ta' soċjetà ta' informazzjoni minn provditur ta' servizz stabbilit f'xi Stat Membru li ma jkunx Malta għal raġunijiet li jaqgħu fil-qasam koordinat, jekk l-applikazzjoni tar-rekwiżit tkun ixxekkel il-libertà li jiġu provduti servizzi minn soċjetà ta' informazzjoni lil xi persuna f'Malta minn dak l-Istat Membru.

(4) Is-subartikoli (1), (2) u (3) m'għandhomx japplikaw għall-oqsma elenkati fis-Seba' Skeda li tinsab ma' dan l-Att.

(5) Ir-referenza għal xi rekwiżiti li l-applikazzjoni tagħhom tista' xxekkel il-libertà li jiġu provduti servizzi minn soċjetà ta' informazzjoni minn Stat Membru ieħor fis-subartikolu (3) ma tinkludi l-ebda rekwiżit li jżomm il-livell ta' protezzjoni għas-saħħa pubblika u għall-interessi tal-konsumatur stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni Ewropea.

Derogi mill-artikolu 8A. *Miżjud: XXXV. 2016.6.*

8B. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 8A(3), l-awtorità tal-infurzar tista' tieħu miżuri, inklużi l-applikazzjoni ta' kull rekwiżit li kieku xort'oħra ma japplikawx bis-saħħa tal-artikolu 8A(3), fir-rigward ta' servizz minn soċjetà ta' informazzjoni mogħti, meta dawk il-miżuri jkunu meħtieġa għal raġunijiet ta' -

(*a*) l-ordni pubbliku, partikolarment il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali, inkluża l-protezzjoni tal-minuri u l-ġlieda kontra kull tixwix għall-mibegħda għar-ragunijiet ta' razza, sess, reliġjon jew nazzjonalità, u ksur tad-dinjità

umana għal dawk li huma persuni individwali;

(*b*) il-ħarsien tas-saħħa pubblika;

(*ċ*) is-sigurtà pubblika, inkluż il-ħarsien tas-sigurtà u d-difiża nazzjonali; jew

(*d*) il-ħarsien tal-konsumaturi, inklużi investituri,

u dawn ikunu proporzjonati ma' dawk l-għanijiet.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 8A(3), f'kull każ li fih l-awtorità tal-infurzar ma tkunx parti fil-proċedimenti, il-Qorti tista', wara li jsir rikors minn xi persuna jew minn jeddha, tapplika xi rekwiżit li xort'oħra ma japplikax bis-saħħa tal-artikolu 8A(3) fir-rigward ta' servizz minn soċjetà ta' informazzjoni partikolari, jekk l-applikazzjoni ta' dik il-liġi jew ta' dak ir-rekwiżit tkun meħtieġa u proporzjonata għal xi wieħed mill-għanijiet stabbiliti fis-subartikolu (1).

(3) Is-subartikoli (1) u (2) għandhom japplikaw biss meta s-servizz minn soċjetà ta' informazzjoni jkun jippreġudika jew jippreżenta riskju serju u gravi ta' preġudizzju għal objettiv kif imsemmi fis-subartikolu (1)(*a*) sa (*d*).

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (5) u (6), awtorità tal-infurzar m'għandhiex tieħu l-miżuri fis-subartikolu (1) kemm-il darba:

(*a*) ma titlobx lill-Istat Membru li fih ikun stabbilit il-provditur ta' servizz biex jieħu xi miżuri u l-Istat Membru hawn qabel imsemmi ma jeħux dawk il-miżuri jew il-miżuri meħudin jitqiesu mill-awtorità tal-infurzar involuti li jkunu inadegwati; u

(*b*) ma tinnotifikax lill-Kummissjoni Ewropea u l-Istat Membru li fih ikun stabbilit il-provditur ta' servizz bl-intenzjoni li jkollha li tieħu dawk il-miżuri.

(5) Ebda ħaġa fis-subartikolu (4) m'għandha tolqot il-bidu ta' xi proċeduri legali jew l-investigazzjoni ta' xi reat jew ksur, ikunu kif ikunu deskritti, minn xi awtorità tal-infurzar.

(6) Jekk l-awtorità tal-infurzar ikun jidhrilha li l-kwistjoni tkun waħda ta' urġenza, hija tista' tieħu l-miżuri taħt is-subartikolu (1) mingħajr ma qabel tapplika r-rekwiżiti li hemm fis-subartikolu (4).

(7) Fil-każ meta tittieħed miżura bis-saħħa tas-subartikolu (6), l-awtorità tal-infurzar għandha tinnotifika l-miżuri meħudin lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istat Membru involut fl-iqsar żmien possibbli u wara dan tagħti bil-miktub ir-raġunijiet għall-urġenza.

Għandha tiġi provduta informazzjoni ġenerali. *Miżjud: XXXV. 2016.6.*

8Ċ. (1) Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti l-oħra ta' informazzjoni li jistgħu jiġu stabbiliti bil-liġi, provditur ta' servizz għandu jagħmel disponibbli lir-riċevitur tas-servizz u fejn adatt jew hekk mitlub, lill-awtorità tal-infurzar responsabbli skont il-liġi sabiex tiżgura konformità, inkluż fejn dan ikun japplika lir-regolatur kompetenti, b'mod u manjiera li jkunu aċċessibbli faċilment, direttament u permanentement, din l-informazzjoni li ġejja:

(*a*) l-isem tal-provditur tas-servizz;

(*b*) l-indirizz ġeografiku fejn il-provditur ta' servizz ikun stabbilit;

(*ċ*) id-dettalji tal-provditur tas-servizz, inkluż l-indirizz elettroniku tiegħu li jippermetti li jiġi kuntattjat b'ħeffa u ssir komunikazzjoni miegħu b'mod dirett u effettiv;

(*d*) meta l-provditur ta' servizz ikun reġistrat f'xi reġistru tal-kummerċ jew f'xi reġistru pubbliku bħal dak, ir-reġistru tal-kummerċ jew ir-reġistru l-ieħor li fih jitniżżel il-provditur ta' servizz u n-numru tar-reġistrazzjoni tiegħu, jew mezzi ta' identifikazzjoni ekwivalenti f'dak ir-reġistru;

(*e*) meta l-attività tkun soġġetta għal skema ta' awtorizzazzjoni, id-dettalji tal-awtorità ta' sorveljanza rilevanti;

(*f*) meta l-provditur ta' servizz ikun membru ta' professjoni regolata -

(i) kull korp professjonali jew istituzzjoni simili li l-provditur ta' servizz ikun reġistrat magħhom;

(ii) it-titolu professjonali tal-provditur u l-Istat Membru fejn dan ikun ingħatalu; u

(iii) referenza għar-regoli professjonali li japplikaw fl-Istat Membru fejn il-provditur ikun stabbilit u l-mezzi ta' aċċess għalihom;

(*g*) meta l-provditur ta' servizz iwettaq xi attività li tkun soġġetta għat-taxxa fuq il-valur miżjud, in-numru ta' identifikazzjoni msemmi fl-Artikolu 22(1) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE tas-17 ta' Mejju 1977 fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardaw taxxa fuq in-negozju - Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi ta' stima uniformi; u

(*h*) meta provditur ta' servizz jibgħat komunikazzjonijiet kummerċjali mhux mitluba, id-dettalji dwar kif l-utenti tas-servizz jistgħu jirreġistraw l-għażla tagħhom dwar komunikazzjonijiet kummerċjali mhux mitluba, u dawk id-dettalji għandhom jintwerew b'mod prominenti fuq il-*website* tal-provditur ta' servizz u f'kull punt fejn l-utenti tas-servizz huma mitluba jagħtu informazzjoni meta jaċċedu għall-*website* tal-provditur ta' servizz.

(2) Meta l-provditur ta' servizz jirreferi għal prezzijiet, dawk il-prezzijiet għandhom ikunu indikati b'mod ċar u mhux ambigwu u, b'mod partikolari, għandhom jindikaw jekk dawn ikunux jinkludu xi taxxa, tkun kif tkun deskritta, u l-ispejjeż tal-kunsinna.

8D. B'żjieda mar-rekwiżiti l-oħra ta' informazzjoni li jistgħu jkunu stabbiliti bil-liġi, provditur ta' servizz għandu jiżgura li kull komunikazzjoni kummerċjali li huwa jipprovdi, li tikkostitwixxi jew tifforma parti minn servizz għal soċjetà ta' informazzjoni għandha -

Provdiment ta' informazzjoni f'komunikazzjonijiet kummerċjali. *Miżjud: XXXV. 2016.6.*

(*a*) tkun identifikata b'mod ċar bħala komunikazzjoni kummerċjali;

(*b*) tidentifika b'mod ċar il-persuna li f'isimha tkun qiegħda ssir il-komunikazzjoni kummerċjali;

(*ċ*) tidentifika b'mod ċar bħala tali kull offerta promozzjonali, inkluż kull skont, premju jew rigal, u tiżgura li kull kondizzjoni li għandha titħares biex tkun tista' tikkwalifika għaliha tkun aċċessibbli faċilment, u ppreżentata b'mod ċar u bla ebda ambigwità;

(*d*) tidentifika b'mod ċar bħala tali kull kompetizzjoni jew logħba promozzjonali u tiżgura li kull kondizzjoni għall-parteċipazzjoni tkun faċilment aċċessibbli u ppreżentata b'mod ċar u bla ebda ambigwità; u

Kap. 586.

(*e*) mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-*Data* u ta' kull liġi oħra li tirregola l-protezzjoni tad-*data*, tidentifika b'mod ċar id-dettalji dwar kif l-utenti tas-servizz jistgħu jirreġistraw l-għażla tagħhom fir-rigward ta' komunikazzjonijiet kummerċjali mhux mitluba, u dawk id-dettalji għandhom jintwerew b'mod prominenti kull fejn l-utenti tas-servizz jiġu mitluba jipprovdu informazzjoni.

Professjonijiet regolati.
Miżjud: XXXV. 2016.6.

8E. (1) Dan l-artikolu jistabbilixxi u jirregola d-dritt taħt l-Att li ssir komunikazzjoni kummerċjali li tkun tifforma parti minn, jew tikkostitwixxi, servizz provdut minn membru ta' professjoni regolata.

(2) Mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni oħra tal-Att li tippermetti xi restrizzjoni jew limitazzjoni tad-dritt li għalih japplika dan l-artikolu, korp li jkun legalment responsabbli għal xi professjoni regolata jista', fl-eżerċizzju ta' kull setgħa mogħtija skont il-liġi biex jirregola l-attivitajiet tal-membri tiegħu, jagħmel l-eżerċizzju minn membru tal-professjoni tad-dritt li dan l-artikolu jgħodd għalih, soġġett għal konformità ma' kondizzjonijiet speċifikati kif imsemmi fis-subartikolu (3).

(3) Il-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu hekk speċifikati huma dawk li jistgħu hekk raġonevolment jitqiesu li jkunu xierqa biex jinżammu l-pożizzjoni u l-integrità tal-professjoni involuta u biex tiġi żgurata aderenza mill-membri tagħha ma' *standards* meħtieġa u, b'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata -

(*a*) l-indipendenza, id-dinjità u l-unur tal-professjoni, u

(*b*) konformità mal-obbligi tas-sigriet professjonali u imgiba lejn il-klijenti u membri oħra tal-professjoni.

Ebda ħtieġa għal xi awtorizzazzjoni mogħtija minn qabel.
Miżjud: XXXV. 2016.6.
Emendat: XXXIII.2021.17.

8F. L-għoti ta' servizzi minn soċjetà ta' informazzjoni mill-provditur ta' servizz m'għandux ikun soġġett għal ebda awtorizzazzjoni li tingħata minn qabel:

Iżda l-għoti ta' dawk is-servizzi minn soċjetà ta' informazzjoni għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-iskemi ta' awtorizzazzjoni li ma jkunux speċifikament u esklużivament immirati lejn servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, jew li jkunu koperti mill-Att biex Jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi jew minn xi regolamenti magħmulin taħtu. Kap. 399.

8G. *Imħassar b'XXXIII.2021.18.* Ħtieġa ta' notifika. *Miżjud: XXXV. 2016.6.*

8H. *Imħassar b'XXXIII.2021.18.* Xi artikoli dwar l-attivitajiet jew oqsma elenkati fil-Ħames Skeda li tinsab mal-Att ma japplikawx. *Miżjud: XXXV. 2016.6.*

TAQSIMA III
KUNTRATTI ELETTRONIĊI

9. (1) Kuntratt elettroniku m'għandux ma jkollux effett, validità jew eżegwibbiltà legali biss abbażi li dan għal kollox jew f'parti minnu jkollu format elettroniku, jew għax ikun intgħamel għal kollox jew f'parti minnu permezz ta' komunikazzjonijiet elettroniċi jew xort'oħra: Kuntratt elettroniku. *Emendat: XXXIII.2021.19.*

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx ikunu japplikaw f'dak li jkollu x'jaqsam ma' kuntratti jew liġijiet, jissejħu kif jissejħu, elenkati fit-Tmien Skeda li tinsab ma' dan l-Att:

Iżda wkoll il-Ministru jista', wara li jikkonsulta lir-regolatur kompetenti, b'avviż fil-Gazzetta jemenda t-Tmien Skeda.

(2) Għall-fini ta' kull liġi dwar il-kuntratti, offerta, aċċettazzjoni ta' offerta u kull komunikazzjoni relatata, inkluži kull emenda, tħassir jew revoka sussegwenti tal-offerta, tal-aċċettazzjoni jew tal-kuntratt jistgħu, kemm-il darba ma jiġix miftiehem xort'oħra mill-partijiet fil-kuntratt, jiġu kkumnikati permezz ta' komunikazzjonijiet elettroniċi.

10. (1) Kemm-il darba ma jkunx hemm qbil kuntrarju xort'oħra miftiehem mill-partijiet li ma jkunux konsumaturi, meta ir-riċevitur tas-servizz jagħmel l-ordni tiegħu b'mezzi elettroniċi: Formazzjoni ta' kuntratt elettroniku. *Emendat: VII. 2004.49. Sostitwit: XXX. 2007.54.*

(a) kuntratt elettroniku isir meta wara li jagħmel l-ordni tiegħu, ir-riċevitur tas-servizz ikun irċieva mingħand il-provditur tas-servizz rikonoxximent li jkun irċieva l-ordni li tkun saret mir-riċevitur:

Iżda l-provditur ta' servizz għandu jagħti r-rikonoxximent li jkun irċieva l-ordni li tkun saret mir-riċevitur mingħajr ebda dewmien u b'mezzi elettroniċi; u

(b) l-ordni li tkun saret mir-riċevitur u r-rikonoxximent li l-ordni tkun ġiet riċevuta jitqiesu li jkunu ġew riċevuti meta l-partijiet li jkunu ġew lilhom indirizzati ikollhom il-fakultà ta' aċċess għalihom.

(2) Kemm-il darba ma jiġix miftiehem xort'oħra mill-partijiet li ma jkunux konsumaturi, il-provditur ta' servizz għandu jipprovdi

lir-riċevitur tas-servizz b'mezz tekniku effettiv u aċċessibbli kif ikun jista' jidentifika u jsewwi żbalji ta' maniġġ u *input* u transazzjonijiet qabel ma jsir il-kuntratt.

(3) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1)(*a*) u tas-subartikolu (2) m'għandhomx japplikaw għal dawk il-kuntatti li jsiru esklużivament permezz tal-posta elettronika jew b'komunikazzjoni individwali ekwivalenti.

Rekwiżiti ta' informazzjoni dwar kuntratti elettroniki. *Sostitwit: VII. 2004.50. Emendat: XXX. 2007.52; XXXV. 2016.3.*

11. (1) Kemm-il darba ma jinqabilx xort'oħra minn partijiet li ma jkunux konsumaturi, u mingħajr preġudizzju għal kull dritt tal-konsumatur taħt id-dispożizzjonijiet ta' kwalunkwe liġi oħra, il-provditur ta' servizz għandu jipprovdi informazzjoni li tiġi espressa b'mod ċar, komprensiv u mhux ambigwu dwar dak li hemm stipulat fl-Ewwel Skeda, liema Skeda tista', b'avviż fil-Gazzetta, tiġi emendata mill-Ministru wara li jikkonsulta mar-regolatur kompetenti:

Iżda kwalunkwe informazzjoni ta' din ix-xorta għandha tiġi mogħtija lill-indirizzat qabel ma jsir l-ordni minnu.

(2) Sakemm il-partijiet li m'humiex konsumaturi, ikunu ftiehmu mod ieħor, il-provditur ta' servizz għandu jindika b'liema kodiċijiet ta' kondotta hu marbut u jagħti informazzjoni ta' kif wieħed jista' jikkonsulta dawn il-kodiċijiet b'mod elettroniku.

(3) Fejn il-provditur ta' servizz jipprovdi kondizzjonijiet u klawsoli kuntrattwali li japplikaw għall-indirizzat, il-provditur ta' servizz għandu jagħmilhom aċċessibbli għall-indirizzat b'mod li l-indirizzat jista' jżommhom u jirriproduċihom.

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2) ma għandhomx japplikaw għal kuntratti konklużi esklużivament permezz ta' posta elettronika jew b'komunikazzjoni individwali ekwivalenti.

TAQSIMA IV
TRASMISSJONI TA' KOMUNIKAZZJONIJIET ELETTRONIĊI

X'ħin isir id-dispaċċ.

12. (1) Jekk komunikazzjoni elettronika tidħol f'sistema ta' informazzjoni singola 'l ħinn mill-kontroll tal-oriġinatur, għaldalqshekk, salv kif jista' jiġi xort'oħra miftiehem bejn l-oriġinatur u l-indirizzat tal-komunikazzjoni elettronika, id-dispaċċ tal-komunikazzjoni elettronika jiġri fil-waqt meta dan jidħol fis-sistema ta' informazzjoni.

(2) Jekk komunikazzjoni elettronika tidħol suċċessivament żewġ sistemi ta' informazzjoni jew iktar 'l barra mill-kontroll tal-oriġinatur, għaldaqshekk, kemm-il darba ma jiġix miftiehem xort'oħra bejn l-oriġinatur u l-indirizzat tal-komunikazzjoni elettronika, id-dispaċċ tal-komunikazzjoni elettronika jiġri meta dan jidħol fl-ewwel minn dawk is-sistemi ta' informazzjoni.

X'ħin isir it-twassil. *Emendat: XXXV. 2016.7.*

13. (1) Jekk id-destinatarju ta' komunikazzjoni elettronika jkun għażel sistema ta' informazzjoni bil-għan li jiġu riċevuti komunikazzjonijiet elettroniċi, għaldaqstant, ħlief kif mod ieħor miftiehem bejn l-oriġinatur u d-destinatarju tal-komunikazzjoni elettronika jew kif xort'oħra meħtieġ taħt ir-Regolament, il-ħin ta' meta tiġi riċevuta l-komunikazzjoni elettronika huwa l-ħin meta l-

komunikazzjoni elettronika tidħol fis-sistema ta' informazzjoni.

(2) Jekk l-indirizzat ta' komunikazzjoni elettronika ma jkunx għażel sistema ta' informazzjoni għall-iskop li jirċievi komunikazzjonijiet elettroniċi, għaldaqshekk, salv kif jista' jiġi xort'oħra miftiehem bejn l-oriġinatur u l-indirizzat tal-komunikazzjoni elettronika, il-waqt tat-twassil tal-komunikazzjoni elettronika jkun il-ħin meta l-indirizzat isir jaf bil-komunikazzjoni elettronika.

Post tad-dispaċċ u tat-twassil.

14. (1) Salv kif jista' jiġi xort'oħra miftiehem bejn l-oriġinatur u l-indirizzat ta' komunikazzjoni elettronika -

(*a*) il-komunikazzjoni elettronika titqies li tkun intbagħtet fil-post fejn oriġinatur ikollu l-post tan-negozju tiegħu; u

(*b*) il-komunikazzjoni elettronika titqies li tkun ġiet riċevuta fil-post fejn l-indirizzat ikollu l-post tan-negozju tiegħu.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1) -

(*a*) jekk l-oriġinatur jew l-indirizzat ikollu iktar minn post wieħed tan-negozju, u wieħed minn dawk il-postijiet ikollu relazzjoni eqreb għat-transazzjoni sottostanti, dak il-post ta' negozju għandu jitqies li jkun il-post tan-negozju tal-oriġinatur jew tal-indirizzat; u

(*b*) jekk l-oriġinatur jew l-indirizzat ikollu iktar minn post wieħed tan-negozju, iżda l-paragrafu (*a*) ma jkunx japplika, il-post ta' negozju prinċipali tal-oriġinatur jew tal-indirizzat għandu jitqies li jkun il-post tan-negozju tal-oriġinatur jew tal-indirizzat; u

(*ċ*) jekk l-oriġinatur jew l-indirizzat ma jkollux post tan-negozju, il-post tan-negozju tal-oriġinatur jew tal-indirizzat għandu jitqies li jkun ir-residenza ordinarja tal-oriġinatur jew tal-indirizzat.

Attribuzzjoni ta' komunikazzjoni elettronika.

15. (1) Salv kif xort'oħra miftiehem bejn l-oriġinatur u l-indirizzat ta' komunikazzjoni elettronika, l-oriġinatur ta' komunikazzjoni elettronika jkun marbut b'dik il-komunikazzjoni biss jekk il-komunikazzjoni kienet intbagħtet minnu jew taħt l-awtorità tiegħu.

(2) Ebda ħaġa fis-subartikolu (1) ma għandha tolqot l-operat ta' xi liġi li tagħmel provdimenti dwar -

(*a*) l-imġieba ta' xi persuna fl-iskop tal-awtorità attwali jew apparenti ta' dik il-persuna li għandha tiġi attribwita lil xi persuna oħra; jew

(*b*) xi persuna li għandha tintrabat bl-imġieba ta' xi persuna oħra fl-iskop tal-awtorità attwali jew apparenti ta' dik il-persuna l-oħra.

(3) Komunikazzjoni elettronika bejn oriġinatur u indirizzat għandha titqies li tkun tal-oriġinatur jekk din tkun intbagħtet permezz ta' sistema ta' informazzjoni programmata biex taħdem awtomatikament mill-oriġinatur jew f'ismu.

(4) Indirizzat ikollu jedd li jqis kull komunikazzjoni elettronika minnu riċevuta bħala komunikazzjoni elettronika separata u li jaġixxi fuq dik l-assunzjoni, ħlief sal-limitu li dik il-komunikazzjoni tkun waħda duplikata ta' komunikazzjoni elettronika oħra u l-indirizzat kien jaf jew imissu kien jaf, li kieku ħa ħsieb kif imiss jew uża xi proċedura miftehma, li l-komunikazzjoni elettronika kienet waħda duplikata.

Komunikazzjonijiet bil-posta reġistrata. *Miżjud: XXXV. 2016.8.*

15A. Kull meta tkun teżisti xi ħtieġa legali li ssir komunikazzjoni permezz tal-posta reġistrata, din il-ħtieġa għandha titqies li tkun sodisfatta bl-użu ta' servizz ta' kunsinna reġistrat elettroniku kwalifikat mill-partijiet kollha li jipparteċipaw fil-komunikazzjoni:

Iżda dan l-artikolu għandu jidħol fis-seħħ f'dik id-data li l-Ministru jista' espressament jistabbilixxi b'ordni fil-Gazzetta.

TAQSIMA V
PROVDIMENT TA' SERVIZZI TA' ĊERTIFIKAZZJONI TA' FIRMA

Akkreditazzjoni ta' provdituri ta' servizz ta' ċertifikazzjoni ta' firma.

16. (*Mħassar bl-Att XXXV. 2016.9.*).

Sorveljanza ta' provdituri ta' servizz ta' ċertifikazzjoni ta' firma li joħorġu ċertifikati kwalifikati.

17. (*Mħassar bl-Att XXXV. 2016.9.*).

Responsabbiltà ta' provdituri ta' servizz ta' ċertifikazzjoni ta' firma.

18. (*Mħassar bl-Att XXXV. 2016.9.*).

TAQSIMA VI
PROVDITURI TA' SERVIZZ INTERMEDJI

Conduit sempliċi.

19. *Imħassar bl-Att I.2024.20.*

Caching. *Emendat: XXXV. 2016.3.*

20. *Imħassar bl-Att I.2024.20.*

Hosting.

21. *Imħassar bl-Att I.2024.20.*

Obbligazzjonijiet ta' provdituri ta' servizz intermedji.

22. *Imħassar bl-Att I.2024.20.*

TAQSIMA VII
ĠENERALI

Projbizzjoni dwar l-użu mhux kif dovut ta' firem elettroniċi, apparat ta' oriġinar ta' firma, ċertifikati u frodi.
Emendat: XXXV. 2016.10.

23. (1) Ħadd ma jista' jidħol, jikkopja jew xort'oħra jikseb pussess jew jerġa' joriġina l-apparat għall-ħolqien ta' firem elettroniċi jew apparat għall-ħolqien ta' siġill elettroniku ta' xi persuna oħra mingħajr awtorizzazzjoni, bil-għan li joriġina, jew jippermetti jew jikkaġuna lil xi persuna li toriġina xi firma elettronika jew siġill elettroniku mhux awtorizzati billi juża dak l-apparat għall-ħolqien ta' firem elettroniċi jew apparat għall-ħolqien ta' siġill elettroniku.

(2) Ħadd ma jista' jibdel, jiżvela jew juża l-apparat għall-ħolqien ta' firem elettroniċi jew apparat għall-ħolqien ta' siġill elettroniku ta' xi ħadd ieħor mingħajr awtorizzazzjoni, jew b'eċċess ta' awtorizzazzjoni leġittima, għall-fini tal-oriġinar, jew li jiġi permess jew mġiegħel xi ħadd ieħor li joriġina firma elettronika jew siġill elettroniku mhux awtorizzati billi juża dak l-apparat għall-ħolqien ta' firem elettroniċi jew apparat għall-ħolqien ta' siġill elettroniku.

(3) Ħadd ma jista' joriġina, jippubblika, jibdel jew xort'oħra juża ċertifikat jew firma elettronika jew siġill elettroniku għal xi skop frodulenti jew xort'oħra mhux leġittimu.

(4) Ħadd ma jista' jqarraq dwar l-identità jew l-awtorizzazzjoni tiegħu meta jkun qed jitlob jew jaċċetta ċertifikat jew meta jkun qed jitlob xi sospensjoni jew revoka ta' ċertifikazzjoni.

(5) Ħadd ma jista' jidħol, jibdel, jiżvela jew juża l-apparat għall-ħolqien ta' firem elettroniċi jew apparat għall-ħolqien ta' siġill elettroniku ta' provditur ta' servizz ta' ċertifikat li jintuża biex joħroġ ċertifikati mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-provditur ta' servizz ta' ċertifikat, jew b'eċċess tal-awtorizzazzjoni leġittima, bl-iskop ta' oriġinar, jew li jiġi permess jew li jiġi mġiegħel xi ħadd ieħor li joriġina, firma elettronika jew siġill elettroniku mhux awtorizzati billi juża dak l-apparat għall-ħolqien ta' firem elettroniċi jew apparat għall-ħolqien ta' siġill elettroniku.

(6) Ħadd ma jista' jippubblika ċertifikat, jew xort'oħra xjentement jagħmlu disponibbli lil xi ħadd li x'aktarx iqiegħed il-fiduċja tiegħu fiċ-ċertifikat jew f'firma elettronika jew siġill elettroniku li jkunu verifikabbli għar-rigward ta' data bħalma huma kodiċijiet, *passwords, algorithms*, kjavi kriptografiċi pubbliċi jew *data* oħra li jintużaw biex jivverifikaw firma elettronika, jew siġill elettroniku elenkati fiċ-ċertifikat, jekk dik il-persuna tkun taf li -

(*a*) l-provditur ta' servizz ta' ċertifikat elenkat fiċ-ċertifikat ma jkunx ħarġu; jew

(*b*) l-abbonat elenkat fiċ-ċertifikat ma jkunx aċċettah; jew

(*ċ*) iċ-ċertifikat jkun ġie revokat jew sospiż, kemm-il darba dik il-pubblikazzjoni jkollha bħala skop tagħha li tivverifika firma elettronika jew siġill elettroniku oriġinati qabel dik ir-revoka jew sospensjoni, jew l-għoti ta' avviż ta' revoka jew sospensjoni.

(7) Ħadd ma jista' juża xi kriptografija jew teknika oħra simili

ġħal xi ġħan illegali.

Korp ta' sorveljanza ġħall-iskopijiet tar-Regolament. *Miżjud: XXXV. 2016.11. Emendat: XXXIII.2021.20.*

23A. (1) Ir-regolatur kompetenti ġħandu jkun responsabbli ġħall-kompiti superviżorji dikjarati fir-Regolament u meta jagħmel hekk huwa ġħandu b'mod partikolari:

(*a*) jissorvelja provdituri ta' servizzi fiduċjarji kwalifikati stabbiliti f'Malta biex jiżguraw permezz ta' attivitajiet superviżorji *ex ante* u *ex post*, li dawk il-provdituri ta' servizzi fiduċjarji kwalifikati u servizzi fiduċjarji kwalifikati li jkunu jipprovdu, jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament;

(*b*) jieħu azzjoni jekk ikun meħtieġ, fir-rigward tal-provdituri ta' servizzi fiduċjarji mhux kwalifikati stabbiliti f'Malta permezz ta' attivitajiet superviżorji *ex post*, meta jkunu informati li dawk il-provdituri ta' servizz fiduċjarji mhux kwalifikati jew is-servizzi fiduċjarji li jkunu qegħdin jipprovdu ma jkunux allegatament jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament.

(2) Mingħajr preġudizzju ġħall-ġeneralità tal-kompiti oneruži fuq ir-regolatur kompetenti kif imsemmija fis-subartikolu (1), ir-regolatur kompetenti ġħandu jkun responsabbli ġħal dan li ġej:

(*a*) li jikkopera ma' korpi oħra superviżorji u jipprovdilhom ġħajnuna kif hemm fl-Artikolu 18 tar-Regolament;

(*b*) li janalizza r-rapporti dwar il-valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikoli 20(1) u 21(1) tar-Regolament;

(*ċ*) li jinforma lil korpi superviżorji oħra u lill-pubbliku dwar ksur tas-sigurtà jew nuqqas ta' integrità kif hemm fl-Artikolu 19(2) tar-Regolament;

(*d*) li jirrapporta lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-attivitajiet ewlenin tagħha kif hemm fil-paragrafu 6 tal-Artikolu 17 tar-Regolament;

(*e*) li jwettaq awditjar jew li jitlob lil korp ta' valutazzjoni ta' konformità biex iwettaq valutazzjoni ta' konformità tal-provdituri tas-servizzi fiduċjarji kwalifikati kif hemm fl-Artikolu 20(2) tar-Regolament;

(*f*) li jikkopera mal-Uffiċċju tal-Kummissarju ġħall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-*Data* f'Malta, b'mod partikolari, billi jinforma lil dak l-Uffiċċju mingħajr ebda dewmien, dwar ir-riżultati tal-awditjar tal-provdituri ta' servizzi fiduċjarji kwalifikati, meta fil-fehma tar-regolatur kompetenti seta' kien li nkisru ir-regoli ta' protezzjoni tad-*data* personali;

(*g*) li jagħti status kwalifikat lil provdituri ta' servizzi fiduċjarji u lis-servizzi li dawn jipprovdu u li jirtira dan l-istatus kif hemm fl-Artikoli 20 u 21 tar-Regolament;

(*h*) li jinforma lill-korp responsabbli għal-lista affidabbli nazzjonali msemmija fl-Artikolu 22(3) tar-Regolament bid-deċiżjonijiet tiegħu li jagħti jew jirtira status kwalifikat:

Iżda dak ir-rekwiżit ma għandux ikun japplika jekk ir-regolatur kompetenti jkun iwettaq ukoll il-kompiti tal-entità msemmija f'dan il-paragrafu;

(*i*) li jivverifika l-eżistenza u l-applikazzjoni korretta tad-dispożizzjonijiet dwar il-pjanijiet ta' terminazzjoni f'każijiet fejn il-provditur ta' servizzi fiduċjarji kwalifikati jwaqqaf l-attivitajiet tiegħu, inkluż kif l-informazzjoni tinżamm aċċessibbli kif hemm fil-punt (h) tal-Artikolu 24(2) tar-Regolament;

(*j*) li jesiġi li l-provdituri ta' servizzi fiduċjarji jirrimedjaw kwalunkwe nuqqas li ma jissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament;

(*k*) li jistabbilixxi, iżomm u jippubblika listi affidabbli kif hemm fl-Artikoli 22(1) u 22(2) tar-Regolament, u jinnotifika lill-Kummissjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' dan kif hemm fl-Artikolu 22(3) tar-Regolament; u

(*l*) li jinnotifika lill-Kummissjoni dwar kull lista kif hemm fl-Artikolu 31(1) u 39(3) tar-Regolament.

(3) Ir-regolatur kompetenti jista' meta jkun qed iwettaq il-ħidmiet superviżorji tiegħu kif imsemmija fir-Regolament, jiddeċiedi kull ħtieġa teknika u, jew operattiva hekk kif dan jista' jqis li tista' tkun meħtieġa għall-implimentazzjoni u, jew tħaris effettiv ma' kull dispożizzjoni tar-Regolament:

Iżda meta jkun qed jagħmel dan ir-regolatur kompetenti għandu l-ewwel jikkonsulta lil kull parti li jista' jkollha interess.

Nuqqas ta' konformità mar-Regolament. *Miżjud: XXXV. 2016.11.*

23B. Kemm-il darba ma jiġix dikjarat mod ieħor f'dan l-Att meta dan ikun japplika, kull nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew tar-Regolament għandu jikkostitwixxi ksur ta' dan l-Att, u għandu jkun ittrattat kif xieraq mir-regolatur kompetenti li għandu bil-mod kif iqis li jkun xieraq jieħu l-miżuri regolatorji meħtieġa hekk kif jagħtuh il-poteri tiegħu bil-liġi.

Nuqqas ta' konformità mal-Att u s-setgħat li għandu regolatur kompetenti. *Miżjud: XXXV. 2016.11.*

23Ċ. Kemm-il darba ma jiġix dikjarat mod ieħor fl-Att, il-ksur ta' xi dispożizzjoni tal-Att għandhom japplikaw għalih dawk is-sanzjonijiet li r-regolatur kompetenti għandu l-poter bil-liġi li jimponi.

Reati u pieni. *Emendat: A.L. 426 tal-2007. Sostitwit: XXXV. 2016.12. Emendat: XXXIII.2021.21; I.2024.21.*

24. Kull persuna li tikser l-artikolu 23 tal-Att, jew l-Artikoli 19(2), 20(1), 21(1), 21(3), 23 u 24 tar-Regolament, tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn mitejn u ħamsin elf euro (€250,000) jew priġunerija għal żmien mhux iżjed minn sentejn jew dik il-multa u priġunerija flimkien, u fil-każ ta' reat kontinwu multa ta' mhux iżjed minn elfejn u ħames mitt euro (€2,500) għal kull ġurnata li matulha jkompli r-reat:

Iżda meta xi proċedimenti jinbdew mill-Kummissarju tal-Pulizija taħt dan is-subartikolu, il-Kummissarju tal-Pulizija għandu javża lir-regolatur kompetenti bil-miktub li jkunu nbdew dawk il-proċedimenti u bl-eżitu finali tagħhom.

Tilwimiet bejn provditur ta' servizz u konsumatur. *Miżjud: XXXV. 2016.13.*

24A. (1) Meta tinqala' tilwima tkun kif tkun deskritta bejn provditur ta' servizz u konsumatur wara lment minn konsumatur li jallega ksur tal-Att jew tar-Regolament kif dawn huma nfurzati mir-regolatur kompetenti, kull parti f'dik it-tilwima tista' tirreferi t-tilwima lir-regolatur kompetenti:

Iżda meta jkun qed jagħmel l-ilment tiegħu, il-konsumatur għandu juri *prima facie* illi huwa jkun ġie affettwat b'dan l-att jew ommissjoni tal-provditur ta' servizz li tat lok għall-ilment.

(2) Meta jirċievi xi referenza kif hawn qabel imsemmi, jew inkella meta jsir jaf b'xi tilwima bħal dik li r-regolatur kompetenti jkun tal-fehma li għandhom jiġu investigati, ir-regolatur kompetenti għandu jinnotifika lill-partijiet kollha fit-tilwima li l-kwistjoni tkun qiegħda tiġi investigata. Meta jkun qed jagħmel dan, ir-regolatur kompetenti għandu jirregola l-proċedura tiegħu stess, u dik il-proċedura għandha, sakemm ikun raġonevolment possibbli, tkun waħda trasparenti, sempliċi, mhux daqstant ta' spiża u li twassal għal soluzzjoni mgħaġġla u ġusta tat-tilwima, u għandha toffri lill-partijiet kollha fit-tilwima opportunità raġonevoli li jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom u li jġibu kull informazzjoni relevanti:

Iżda r-regolatur kompetenti jista' jiddeċiedi li ma tinbediex xi investigazzjoni kif hawn f'dan l-artikolu meta jkun sodisfatt li l-partijiet ikollhom disponibbli mezzi oħra kif jistgħu jirrisolvu l-kwistjoni b'mod tempestiv, jew jekk ikunu nbdew proċeduri legali dwar it-tilwima minn xi parti fit-tilwima, jew jekk xi awtorità pubblika oħra tkun diġà qiegħda tinvestiga l-istess tilwima.

(3) Meta r-regolatur kompetenti jkun qiegħed jirrisolvi xi tilwima li titressaq quddiemu taħt dan l-artikolu, huwa jista' joħroġ direttivi lill-provditur ta' servizz li bihom jeħtieġ lil dak il-provditur ta' servizz iħares kull miżura li r-regolatur kompetenti jista' jispeċifika biex it-tilwima tkun tista' tiġi riżolta. Dawk id-direttivi jistgħu, wara li jitqies kif din għandha tinqata' u kull ħaġa rilevanti oħra, ikunu jinkludu ordni biex isir ir-rimborż ta' ħlasijiet riċevuti jew biex isiru ħlasijiet ta' kumpens. Dawk il-ħlasijiet jistgħu jinkludu wkoll l-ispejjeż kollha jew sehem minnhom ta' kull parti li jkollha x'taqsam mal-ingaġġ ta' avukat u, jew ta' konsulent tekniku dwar sottomissjonijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-kwistjoni.

(4) Ir-regolatur kompetenti għandu jagħmel pubblikament disponibbli dawk il-proċeduri amministrattivi li huwa jista' minn żmien għal żmien jistabbilixxi dwar kif jitmexxew t-tilwimiet imressqa quddiemu taħt dan l-artikolu.

(5) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-konsumatur li jkun jista' jirrikorri, kif hemm fil-liġi Maltija, għand kull korp ieħor li jkollu s-setgħa li jirrisolvi tilwimiet bħal dawk u, jew għal kull proċess ta' riżoluzzjoni tat-tilwim barra mill-Qorti, ikunu kif ikunu deskritti.

(6) Meta jaqta' deċiżjoni taħt dan l-artikolu, ir-regolatur kompetenti għandu jiddikjara r-raġunijiet li fuqhom din tkun ibbażata, u għandu, bla ħsara għal dawk ir-rekwiżiti ta' kunfidenzjalità kummerċjali li jistgħu jidhrulu xierqa, jinnotifika lill-partijiet fit-tilwima billi jgħaddilhom kopja tad-deċiżjoni.

(7) Ir-regolatur kompetenti għandu jippubblika avviż dwar deċiżjoni mogħtija taħt dan l-artikolu u għandu jiddikjara minn fejn ikunu jistgħu jinkisbu kopji ta' jew informazzjoni dwar id-deċiżjoni.

Ħruġ ta' ordni ta' konformità. *Miżjud: XXXV. 2016.13. XVII.2023.44.*

24B. (1) Meta r-regolatur kompetenti jara li jkun raġonevolment xieraq jew meħtieġ għall-protezzjoni tal-konsumaturidan jista' joħroġ ordni ta' konformità kontra provditur ta' servizz jew kull persuna oħra għal xi għan wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(*a*) billi jeħtieġ lil xi persuna tieħu l-miżuri speċifikati fl-ordni ta' konformità, fiż-żmien speċifikat fl-ordni sabiex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet tal-Att u, jew tar-Regolament jiġu mħarsa; jew

(*b*) billi jeħtieġ lil xi persuna li tieqaf u ttemm milli tikkommetti xi ksur tal-Att u, jew tar-Regolament.

(2) Ir-regolatur kompetenti għandu, meta jkun qed joħroġ ordni ta' konformità taħt dan l-artikolu:

(*a*) jinnotifika b'kopja tal-ordni ta' konformità lil kull persuna li ssir l-ordni kontriha;

(*b*) jinkludi mal-ordni ta' konformità, informazzjoni dwar id-dritt li l-ordni tiġi kkontestata quddiem it-Tribunal; u

(*ċ*) jiddikjara fil-qosor xi jkunu r-raġunijiet għall-ħruġ tal-ordni ta' konformità, u dawk ir-raġunijiet għandhom jiġu notifikati lil kull persuna li kontriha tinħareġ l-ordni u, jekk ikun hemm, lill-entità kwalifikanti li tkun talbet li tinħareġ l-ordni.

(3) M'għandhomx jinħarġu mit-Tribunal jew minn xi Qorti ebda mandat kawtelatorju jew xi ordni oħra bħalu taħt din jew kull liġi oħra li tkun iżżomm jew tirrestrinġi lir-regolatur kompetenti milli joħroġ ordni ta' konformità taħt dan l-Att.

(4) Ordni ta' konformità maħruġa mir-regolatur kompetenti għandha tidħol fis-seħħ b'effett immedjat, sakemm dik l-ordni ma tkunx tipprovdi xort'oħra.

Rikors għall-ħruġ ta' ordni ta' konformità. *Miżjud: XXXV. 2016.13.*

24Ċ. *Imħassar bl-Att XVII.2023.45.*

Id-diskrezzjoni li għandu regolatur kompetenti li joħroġ ordni ta' konformità. *Miżjud: XXXV. 2016.13.*

24D. *Imħassar bl-Att XVII.2023.45.*

Appelli minn ordni ta' konformità.
Miżjud: XXXV. 2016.13. Emendat: XVII.2023.46.

24E. (1) Persuna li kontriha tkun saret ordni ta' konformità tista', fi żmien għoxrin ġurnata, minn meta tiġi notifikata bl-ordni ta' konformità, tappella bil-miktub quddiem it-Tribunal għar-revoka jew emenda tal-ordni ta' konformità, filwaqt li tagħti r-raġunijiet tagħha fid-dettal għal dik it-talba. Ir-regolatur kompetenti għandu jiġi notifikat bl-appell u għandu jkollu għoxrin (20) ġurnata mid-data tan-notifika tal-appell sabiex iwieġeb fihom.

(2) It-Tribunal jista' jikkonferma, jibdel jew jikkanċella l-ordni ta' konformità hekk kif jidhirlu xieraq, iżda meta jagħmel dan it-Tribunal għandu fil-każijiet kollha jiddikjara r-raġunijiet tiegħu.

(3) Meta jsir appell taħt dan l-artikolu, l-ordni ta' konformità għandu jibqa' fis-seħħ sakemm it-Tribunal, fuq it-talba tal-parti li tkun qiegħda tikkontesta l-ordni, speċifikament jordna li l-ordni ta' konformità għandha tiġi sospiża sal-eżitu tal-appell, bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet u emendi għall-ordni hekk kif jista' jistabbilixxi t-Tribunal:

Iżda meta tkun qiegħda tiġi deċiża xi talba bħal dik għas-sospensjoni ta' ordni ta' konformità, it-Tribunal għandu jagħti r-raġuni tiegħu bil-miktub dwar kif ikun wasal għal dik id-deċiżjoni.

Il-każijiet jinstemgħu u jiġu deċiżi b'urġenza.
Miżjud: XXXV. 2016.13. Emendat: XVII.2023.47.

24F. (1) L-appelli li jsiru taħt l-artikolu 24E għandhom jinstemgħu u jiġu deċiżi mit-Tribunal b'urġenza u kemm jista' jkun malajr.

(2) It-Tribunal, fuq talba ta' xi waħda mill-partijiet fil-proċedimenti quddiemu, jista' jqassar kull terminu stabbilit taħt l-Att dwar it-tmexxija tal-appell li jkun qed jittratta:

Iżda meta jagħmel dan, it-Tribunal għandu jagħti r-raġunijiet tiegħu bil-miktub.

M'hemm ebda ħtieġa ta' prova ta' telf attwali.
Miżjud: XXXV. 2016.13.

24G. Meta jkun qed joħroġ ordni ta' konformità taħt l-Att, ir-regolatur kompetenti m'għandu jkun meħtieġ li jġib ebda prova:

(*a*) ta' xi telf jew ħsara attwali; jew

(*b*) ta' negligenza, traskuraġni jew ħtija attwali mill-provditur ta' servizz jew ta' persuna li ssir l-ordni kontriha.

It-teħid ta' miżuri oħra biex tiġi żgurata konformità.

24H. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull setgħa oħra li għandu bil-liġi, ir-regolatur kompetenti jista' jordna, bil-miktub, lil kull persuna biex ittemm u tieqaf milli tagħmel xi ksur transkonfini u, jew milli taġixxi bi ksur ta' xi dispożizzjoni tal-Att, u, jew tar-Regolament.

(2) Ir-regolatur kompetenti jista', meta joħroġ ordni taħt is-subartikolu (1), jeħtieġ lill-persuna involuta biex tagħtih garanzija bil-miktub li biha dik il-persuna taqbel li għandha ttemm u tieqaf minn kull ksur bħal dak, u dik il-garanzija għandha tkun tinkludi kwalunkwe kondizzjoni li r-regolatur kompetenti jista' jqis li tkun meħtieġa fiċ-ċirkostanzi.

(3) Persuna li tagħmel garanzija kif hawn f'dan l-artikolu u li wara dan taġixxi bi ksur ta' kwalunkwe kondizzjoni msemmija fil-garanzija, tista' tiġi imposta fuqha multa amministrattiva mir-regolatur kompetenti ta' mhux iżjed mis-somma ta' ħamsa u

għoxrin elf euro (€25,000) u, jew ħames mitt euro (€500) għal kull ġurnata li matulha tibqa' ma tikkonformax ruħha mal-garanzija:

Iżda meta tiġi imposta multa taħt dan is-subartikolu, dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kull sanzjoni oħra tkun kif tkun deskritta li r-regolatur kompetenti jista' jimponi bil-liġi.

Ir-regolatur kompetenti jista' jitlob li ssir pubblikazzjoni. *Miżjud: XXXV. 2016.13.*

24I. (1) Ir-regolatur kompetenti jista', biex jinforma sew lill-pubbliku, jeħtieġ lill-provditur ta' servizz jew lill-persuna li kontriha tkun inħarġet l-ordni ta' konformità, għas-ispejjeż tal-aħħar imsemmi jikkomunika bi kwalunkwe mod li r-regolatur kompetenti jqis li jkun adatt, inkluża l-pubblikazzjoni f'mill-inqas żewġ gazzetti ta' kuljum:

(*a*) kopja sħiħa jew biss f'parti -

(i) ta' ordni ta' konformità magħmula taħt l-artikolu 24B; u, jew

(ii) kopja ta' garanzija mogħtija taħt l-artikolu 24H jew estratt ta' xi ordni bħal dik u, jew ta' xi garanzija bħal dik; u, jew

(*b*) dikjarazzjoni korrettiva dwar xi ksur tal-Att u, jew tar-Regolament.

(2) Kull komunikazzjoni meħtieġa kif hemm fis-subartikolu (1) għandha ssir fi żmien sebat ijiem minn meta tasal in-notifika maħruġa mir-regolatur kompetenti li fiha jeħtieġ lill-provditur ta' servizz jew lill-persuna involuta tagħmel xi komunikazzjoni bħal dik. Meta dawk il-komunikazzjonijiet ma jsirux kif imsemmi qabel, ir-regolatur kompetenti jista' jgħaddi biex joħroġ il-komunikazzjoni huwa nnifsu, u l-ispejjeż kollha li jintnefqu mir-regolatur kompetenti biex joħroġ xi komunikazzjoni magħmula minnu kif hawn fid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom jiġu rkuprati bħala dejn ċivili mill-persuna li kontriha jkun inħareġ l-ordni ta' konformità.

Id-dritt li jsir appell. *Miżjud: XXXV. 2016.13. Emendat: XVII.2023.48.*

24J. Kull min iħoss ruħu aggravat b'deċiżjoni, tkun kif tkun deskritta, meħuda mir-regolatur kompetenti kif hawn fl-Att u li jkollu interess legali li jikkontesta dik id-deċiżjoni, jista' jappella quddiem it-Tribunal:

Iżda fil-każ tal-kontestazzjoni ta' kwalunkwe materja dwar il-ħruġ ta' ordni ta' konformità kif previst f'dan l-Att, għandhom japplikaw il-proċeduri dikjarati fl-artikolu 24E.

Konsultazzjoni li ssir ma' u minn awtoritajiet ta' infurzar oħra. *Miżjud: XXXV. 2016.13.*

24K. (1) Ir-regolatur kompetenti jista' jitlob il-parir ta', u meta jkun xieraq għandu jikkonsulta ma', kull awtorità ta' infurzar oħra fl-eżerċizzju ta' xi waħda mill-funzjonijiet tiegħu taħt l-Att u, jew ir-Regolament.

(2) Meta tkun qed taġixxi kif hemm f'xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, awtorità tal-infurzar għandha, fil-każijiet kollha, l-ewwel tikkonsulta u taġixxi f'koordinament mar-regolatur kompetenti.

Setgħa ta' għemil ta' regolamenti. *Emendat: VII. 2004.51. A.L. 426 tal-2007; XXXV. 2016.3, 14; XXXIII.2021.22.*

25. (1) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti biex jipprovdi dwar kull ħaġa li jkollha x'taqsam mal-kummerċ elettroniku tkun kif tkun deskritta, identifikazzjoni elettronika, servizzi fiduċjarji, transazzjonijiet elettroniċi, u kull ħaġa oħra li tista' tkun komplimentari jew relatata ma' dawn, sabiex jagħti effett iktar sħiħ lid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u b'mod partikolari, iżda mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn aktar qabel imsemmi, dawk ir-regolamenti jistgħu jipprovdu dwar -

(*a*) kull deroga minn jew restrizzjoni dwar xi transazzjoni transkonfini meta dan ikun meħtieġ għal xi waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

(i) *public policy*, b'mod partikolari l-protezzjoni tal-minorenni, jew il-ġlieda kontra kull tqanqil ta' mibgħeda minħabba fir-razza, s-sess, ir-reliġjon, l-opinjoni politika jew in-nazzjonalità;

(ii) il-ħarsien tas-saħħa pubblika;

(iii) is-sigurtà pubblika;

(iv) il-ħarsien tal-konsumatur;

(*b*) l-identifkazzjoni ta' -

(i) transazzjonijiet;

(ii) rekwiżiti jew permessi għall-għoti ta' informazzjoni bil-miktub;

(iii) rekwiżiti jew permessi biex jinġiebu dokumenti;

(iv) rekwiżiti għaż-żamma ta' informazzjoni, dokumenti u komunikazzjonijiet;

(v) servizzi fiduċjarji;

li jistgħu jkunu eżenti minnn kull dispożizzjoni ta' dan l-Att;

(*ċ*) (*Mħassar bl-Att XXXV. 2016.14.*);

(*d*) (*Mħassar bl-Att XXXV. 2016.14.*);

(*e*) kull ħaġa li jkollha x'taqsam ma' komunikazzjonijiet kummerċjali, inklużi, iżda mhux limitata għal affarijiet relattivi għal -

(i) l-informazzjoni li għandha tiġi provduta f'komunikazzjonijiet kummerċjali;

(ii) komunikazzjonijiet kummerċjali mhux mitlubin;

(iii) komunikazzjonijiet kummerċjali minn professjonijiet regolati;

(*f*) l-awtorizzazzjoni lir-regolatur kompetenti li jimponi penalitajiet jew sanzjonijiet amministrattivi fuq kull persuna li tkun qed taġixxi bi ksur ta' dan l-Att jew ta' xi regolament magħmul bis-saħħa tiegħu:

Iżda -

(i) kull penali amministrattiva li hemm provdut dwarha f'regolamenti magħmulin taħt dan l-artikolu m'għandhiex taqbeż l-ammont ta' mija u ħamsa u għoxrin elf euro (€125,000) għal kull ksur u elfejn u ħames mitt euro (€2,500) għal kull

ġurnata li matulha jibqa' għaddej in-nuqqas ta' tħaris tad-dispożizzjonijiet ta' regolament magħmul taħthom;

(ii) regolamenti magħmula taħt dan il-paragrafu jistgħu jippreskrivu li xi tali penalitajiet jew sanzjonijiet amministrattivi jkunu dovuti lir-regolatur kompetenti bħala dejn ċivili li jikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili bħallikieku l-ħlas tal-ammont tal-multa kien ordnat b'sentenza ta' qorti ta' kompetenza ċivili; Kap. 12.

(iv) dawk ir-regolamenti jistgħu jkunu wkoll jippreskrivu kull dritt ta' appell minn deċiżjonijiet tar-regolatur kompetenti li jimponi penalitajiet jew sanzjonijiet amministrattivi;

(*g*) li jiġu stabbiliti proċeduri għal skemi barra mill-qorti kif jiġu paċuti tilwimiet li jitnisslu għar-rigward ta' servizzi minn soċjetà ta' informazzjoni inklużi l-miżuri elettroniċi adattati;

(*h*) il-konformità ma' kull obbligu internazzjonali li l-Gvern jagħmel dwar kull aspett ta' kummerċ elettroniku regolat b'dan l-Att jew taħtu;

(*i*) id-definizzjoni tar-rekwiżiti u l-proċeduri għall-ħatra ta' korpi pubbliċi jew privati adatti awtorizzati li jistmaw il-konformità ta' apparat kwalifikat għall-ħolqien ta' firem elettroniċi u mezzi ta' ħolqien ta' siġill elettroniku kwalifikat mar-rekwiżiti tar-Regolament, kif ukoll il-ħatra nnifisha ta' dawk il-korpi; u

(*j*) kull dritt u, jew ħlas, ikunu kif ikunu deskritti, li jistgħu jkunu pagabbli fir-rigward ta' kwalunkwe materja regolata minn jew taħt dan l-Att jew minn jew taħt ir-Regolament.

(2) Il-Ministru jista' wkoll b'regolamenti jemenda l-Iskedi li jinsabu ma' dan l-Att u jippreskrivi kull ħaġa li tista' jew li hi meħtieġa li tiġi preskritta taħt dan l-Att.

26. Fil-każ ta' kunflitt bejn it-test Malti u dak Ingliż ta' dan l-Att, jipprevali t-test Ingliż. It-test Ingliż għandu jipprevali.

L-EWWEL SKEDA

(Artikolu 11)

Rekwiżiti ta' Informazzjoni relattivi għal Kuntratti Elettroniċi

Emendata: VII. 2004.52; XXX. 2007.52; XXXV. 2016.16.

(a) l-isem u l-indirizz fejn il-provditur ta' servizz ikun stabbilit;

(b) l-indirizz postali elettroniku (*e-mail address*) fejn il-provditur ta' servizz ikun jista' jiġi kkuntattjat b'mod dirett;

(ċ) in-numru ta' reġistrazzjoni tal-provditur ta' servizz f'xi reġistru kummerċjali jew ta' xi korp professjonali jekk dan japplika;

(d) meta l-attività tal-provditur ta' servizz tkun suġġetta għal xi awtorizzazzjoni, l-attivitajiet koperti bl-awtorizzazzjoni mogħtija lill-provditur ta' servizz u l-partikolaritajiet tal-awtorità li tkun qegħda tipprovdi dik l-awtorizzazzjoni;

(e) in-numru ta' reġistrazzjoni tal-VAT (Taxxa fuq il-Valur Miżjud) tal-provditur ta' servizz, meta l-provditur ta' servizz jagħmel attività suġġetta għall-VAT;

(f) id-diversi stadji li hemm biex il-kuntratt isir;

(g) il-mezzi tekniċi biex jiġu identifikati u kkoreġuti *input errors* qabel ma jsir l-ordni;

(h) il-lingwa jew lingwi li bih il-kuntratt jista' jiġi konkluż;

(i) dikjarazzjoni dwar jekk il-kuntratt li jkun sar ikunx ser jiġi ppreżentat mill-provditur ta' servizz u jekk hux se jkun hemm aċċess għalih;

(j) fir-rigward ta' professjoni regolata;

- kull korp professjonali jew istituzzjoni simili li l-provditur ta' servizz ikun reġistrat magħha;
- it-titolu professjonali u l-Istat Membru fejn dan ikun ingħata; u
- referenza għar-regoli professjonali li japplikaw f'dak l-Istat Membru ta' stabbiliment u l-mezzi biex isir aċċess għalihom.

IT-TIENI SKEDA

(Artikolu 2)

Rekwiżiti għal Ċertifikati Kwalifikati

(*Mħassra bl-Att XXXV. 2016.17.*)

IT-TIELET SKEDA
(Artikolu 2)

Rekwiżiti għal Provdituri ta' Servizz ta' Ċertifikazzjoni ta' Firma li joħorġu Ċertifikati Kwalifikati

(*Mħassra bl-Att XXXV. 2016.17.*)

IR-RABA' SKEDA
(Artikolu 2)

Rekwiżiti għal Apparat ta' Oriġinar ta' Firma Sigura

(*Mħassra bl-Att XXXV. 2016.17.*)

Miżjuda: VII. 2004.53. Emendata: XXX. 2007.55; XXXIII.2021.23.

IL-ĦAMES SKEDA
(Artikolu 4)

Attivitajiet jew oqsma elenkati skont l-artikolu 4

(a) il-qasam tat-tassazzjoni;

(b) affarijiet li jirrigwardaw servizzi ta' soċjetà ta' informazzjoni li jaqgħu taħt liġijiet li għandhom x'jaqsmu ma' protezzjoni u, jew il-privatezza tad-*data*;

(ċ) affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' kull ftehim jew prattika regolati mil-liġijiet dwar il-kompetizzjoni; u

(d) l-attivitajiet ta' servizz ta' soċjetajiet ta' informazzjoni li ġejjin:

(i) meta wieħed jidher għal klijent u d-difiża li jagħmel għall-interessi tiegħu quddiem il-qrati,

(ii) attivitajiet ta' logħob tal-azzard li jinvolvu it-tqegħid ta' mħatri b'valur monetarju f'logħob tal-azzard, inkluži lotteriji u transazzjonijiet ta' mħatri.

Miżjuda: XXXV. 2016.18.

IS-SITT SKEDA

(Artikolu 2)

Nomina tar-regolatur kompetenti kif hemm fl-artikolu 2

Kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 2 fil-kuntest tat-tifsira "regolatur kompetenti", din l-awtorità pubblika li ġejja qiegħda tiġi nominata bħala r-regolatur kompetenti għall-finijiet kollha tal-Att u tar-Regolament:

L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni:

Iżda kemm-il darba ma jingħadx mod ieħor fl-Att dwar l-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Kap. 418), id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima VI intitolata "Infurzar u Sanzjonijiet" ta' dak l-Att għandhom japplikaw fir-rigward tal-eżerċizzju mill-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni ta' kull funzjoni regolatorja tagħha bħala r-regolatur kompetenti, b'mod partikolari meta l-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni bħala r-regolatur kompetenti tikkunsidra li xi ksur tal-Att jew tar-Regolament jistgħu jwasslu biex tiġi imposta xi sanzjoni kif provdut fl-artikolu 31 tal-Att dwar l-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Kap. 418).

Miżjuda: XXXV. 2016.18.

IS-SEBA' SKEDA

(Artikolu 8A)

Oqsma eskluži kif hemm fl-artikolu 8A(4)

1. Safejn dawn il-liġijiet nazzjonali jimplimentaw id-Direttivi msemmija fl-Anness mad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku jiġifieri:

(a) l-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur (Kap. 415), u l-Att dwar il-Privattivi Industrijali u d-Disinni (Kap. 417) safejn u sakemm dawn il-liġijiet ikollhom x'jaqsmu mad-drittijiet tal-awtur, drittijiet viċini, id-drittijiet imsemmija fid-Direttiva 87/54/KEE u d-Direttiva 96/9/KE kif ukoll id-drittijiet ta' proprjetà industrijali;

(b) l-artikolu 5 tal-Att dwar il-Kummerċ Bankarju (Kap. 371) safejn u sakemm dan jirrigwarda l-ħruġ ta' flus elettroniku minn istituzzjonijiet li dwarhom l-Istati Membri jkunu applikaw xi waħda mid-derogi li hemm provdut dwarhom fl-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 2000/46/KE;

(ċ) ir-Regolamenti dwar Impriżi għal Investiment Kollettiv f'Titoli Trasferibbli u Kumpanniji li Jimmaniġġaw (L.S. 370.11);

(d) ir-Regolamenti dwar European Passport Rights for Insurance and Reinsurance Undertakings (L.S. 403.14).

2. Il-libertà li għandhom il-partijiet f'kuntratt li jagħżlu l-liġi li tkun tapplika.

3. Obbligi kuntrattwali dwar kuntratti mal-konsumatur.

4. Il-validità formali ta' kuntratti li joħolqu jew jittrasferixxu drittijiet fi proprjetà immobbli meta kuntratti bħal dawk ikunu soġġetti għal rekwiżiti formali u mandatorji tal-liġi tal-Istat Membru fejn tkun tinsab il-proprjetà immobbli.

5. Kemm huma permissibli dawk il-komunikazzjonijiet kummerċjali li ma

jkunux ġew mitlubin permezz tal-posta elettronika.

Miżjuda: XXXIII.2021.24.

IT-TMIEN SKEDA
(Artikolu 9)

Kuntratti jew liġijiet li ma japplikax ġħalihom l-artikolu 9

(a) kuntratti li joħolqu jew jittrasferixxu drittijiet fuq proprjetà immobbli minbarra drittijiet ta' kiri;

(b) kuntratti ta' pleġġerija mogħtija u fuq assikurazzjoni kollaterali mogħtija minn persuni li jaġixxu għal finijiet li ma jkollhomx x'jaqsmu mal-kummerċ, in-negozju jew il-professjoni tagħhom;

(ċ) il-liġi li tirregola l-ħolqien, l-eżekuzzjoni, l-emenda, il-varjazzjoni jew ir-revoka ta' testment jew kull strument testamentarju ieħor jew *trust*;

(d) kull liġi li tirregola l-għemil ta' affidavit jew ta' dikjarazzjoni solenni, jew li tkun teħtieġ jew tippermetti l-użu ta' xi wieħed minn dawn għal kull għan li jkun;

(e) kull regola, prattika jew proċedura ta' xi qorti jew tribunal, jissejħu kif jissejħu;

(f) kull liġi li jkollha x'taqsam mal-għoti ta' xhieda fi proċedimenti kriminali; jew

(g) kull kuntratt regolat bil-liġi tal-familja.